宁政函〔2023〕42号

宁乡市人民政府
关于湖南银意烟花燃放制造有限公司
“5·9”燃爆事故调查报告的批复

市应急管理局:

你局《关于对〈湖南银意烟花燃放制造有限公司“5·9”燃爆事故调查报告〉予以批复的请示》（宁应急字〔2023〕52号）收悉。经研究，同意该调查报告。请你局和有关部门严格按照有关法律法规规定，对事故相关责任单位和有关责任人进行处理和处罚。

附件：湖南银意烟花燃放制造有限公司“5·9”燃爆事故调查报告

宁乡市人民政府

2023年7月28日

附件

湖南银意烟花燃放制造有限公司
“5·9”燃爆事故调查报告

2023年5月9日16时55分，湖南银意烟花燃放制造有限公司在烟花样品制作时发生一起燃爆事故，造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及宁乡市人民政府领导批示，宁乡市人民政府成立湖南银意烟花燃放制造有限公司“5·9”燃爆事故调查组，全面负责事故调查工作，并邀请市纪委监委参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察和调查。调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范措施。

一、基本情况

（一）企业基本情况

湖南银意烟花燃放制造有限公司（以下简称银意烟花公司）成立于2006年，位于宁乡市大成桥镇成功塘村朗家冲组，统一社会信用代码91430124785398****，法定代表人张某，公司类型为有限责任公司。公司经营范围为烟花爆竹生产。公司安全生产许可证编号（湘）YH安许证字〔2021〕019060，许可范

围为组合烟花类（B、C级）、喷花类（B、C级）、吐珠类（B、C级），有效期至2024年11月14日。

公司董事长甘喜军，董事会成员黄永清、刘志勇、张柏梁。法定代表人、总经理张柏梁，负责公司日常全面工作。董事长甘喜军负责安全和协调，副总经理刘志勇负责生产、安全、质量及技术，副总经理黄永清负责运营和销售。公司下设办公室（主任欧小芳）、生产部（部长谢君）、技术质量部（部长文智勇）、安全部（部长朱石林，事故后免职）等部门。

（二）样品制作情况

样品制作由银意烟花公司质量技术部负责。质量技术部部长文智勇，技术员李某。技术员根据客户订单要求，结合公司相应规格标准，从生产线领取开包药、亮珠及空筒等材料，在指定工房内制成烟花样品，然后燃放。在燃放中看亮珠、笛音、药柱等效果，并记录相关数据，然后调整开包药、亮珠等原材料及数量，重新制作样品，再试放。对燃放效果进行评估，看是否达标。达标后，将评估结果报告公司，由公司安排进行批量生产。银意烟花公司《关于规范样品制作流程的有关规定》第2条规定“样品制作过程中的涉药工序需完全遵守相应作业工序之安全作业规范”，第4条规定“样品制作需在指定工房进行：内筒、筑药等工序指定在107＃工房，亮珠等制作指定于195＃－197＃工房完成，组装装药工序地指定于25＃完成，不得私自占用其他工房”。

（三）事故地点概况

事故发生在银意烟花公司筑药线81号工房。该工房是泥筒

中转间，规格为6.0 m×4.8m（长×宽），危险等级1.3级，定员1人，面积28.8平方米，限药量50公斤，工房内未设置人员操作作业台面，此工房内严禁进行涉药作业。事故造成81号泥筒中转间全部倒塌。81号泥筒中转间正前侧和左前侧两处的围墙倒塌，周边工房无损坏。事故现场被泥土杂物覆盖，未发现血迹，受伤员工李某已在医院救治。现场有剩余的1.5寸、1.2寸、1.0寸、0.8寸的已插引空筒，此次燃爆的烟花试放样品规格为0.8寸。根据公司规定，烟花样品应在107号装药工房制造。107号装药工房规格为3.0 m×3.0m（长×宽），危险等级为1.1－1级，定员1人，面积9平方米，限药量3公斤。事发时公司技术员李某未在107号装药工房，而在81号泥筒中转间内制造烟花样品。

（四）企业安全管理情况

银意烟花公司成立了安全生产委员会，主任张柏梁，副主任朱石林、刘志勇，成员有文智勇、孔凤玲、欧小芳、龙丰、谢君、杨志高等人。公司建立了安全生产责任制，制定了《安全生产教育和培训制度》《装、压、筑药安全操作规程》《关于规范样品制作流程的有关规定》等相关安全管理制度和安全操作规程。企业主要负责人、安全生产管理人员均经相关部门培训，考核合格并取得相应资格。技术员李某取得烟花爆竹安全作业特种作业操作证，操作项目为烟火药制造作业，有效期至2028年9月20日。

经调查，公司存在未按要求开展安全生产教育培训，现场安全管理存在漏洞，隐患排查不到位等问题。2023年1月至2月

包括李某在内新入职12名从业人员，未经培训考核合格上岗作业，直到2023年3月4日才进行统一培训。公司对技术员李某违反《烟花爆竹作业安全技术规程》及公司有关安全生产管理制度和安全操作规程，擅自改变工房用途等问题未及时发现并制止。

公司法定代表人、总经理张柏梁、副总经理刘志勇、安全部部长朱石林及车间主任龙丰等管理人员履行安全生产管理职责不到位，未及时组织对新进从业人员的安全生产教育培训，未及时发现李某违章作业行为。

（五）安全监管履职情况

1.行业监管履职情况

宁乡市应急管理局机关内设机构烟花爆竹安全监管科负责全市烟花爆竹安全生产行业监督管理工作，科长曾雄楚。烟花爆竹安全监管分管领导为局党委委员、副局长欧阳练兵。

宁乡市现有烟花爆竹生产企业21家，2023年上半年复工复产企业19家。上半年，组织烟花爆竹企业主要负责人、安全生产管理人员进行两次双重预防机制体系建设、重大事故隐患排查治理培训。督促企业建立安全管理团队主体责任清单，完善事故隐患排查治理清单。按照上级部署，开展三超一改、防静电专项整治，加强电气线路、特种作业人员执证上岗、违章作业、重点部位安全整治。与第三方技术服务机构合作，聘请专家参与执法检查，为部门监管执法、企业自查自纠提供安全技术服务。对风险管控不力、隐患排查治理不到位及发生事故的单位适时进行警示约谈，适时向企业发布各类风险预警信息

根据全市烟花爆竹行业实际，认真制定2023年烟花爆竹行业安全监管计划，严格按监督检查计划严格开展安全生产执法。2023年1－6月烟花爆竹安全监管科共下达现场检查记录68份，责令整改文书66份，现场处理措施决定书9份，复查意见书51份，对烟花爆竹生产企业立案13起，罚款19.94万元，其中3例案件作为典型案例上报到应急管理部，对生产企业的立案处罚率超过50%。

根据分类分级监管办法，结合银意烟花公司安全生产主体责任落实情况，将该公司定为D类企业，作为年度重点执法检查单位，并于2023年3月5日、4月23日分别对银意烟花公司立案处罚2万元和4.99万元。5月8日，长沙市应急管理局组织烟花爆竹交叉执法，执法人员及专家对银意烟花公司进行全面检查，宁乡市应急管理局派人全程参与。

2.属地监管履职情况

大成桥镇人民政府成立了安全生产委员会，政法委员吴海兵分管安全生产工作。大成桥镇党委政府明确镇应急管理办公室负责辖区内的应急管理、应急救援、安全生产、市场监管、校车安全等工作。该镇应急管理办公室有成员8名，其中安全生产执法人员5人，办公室主任为邓峥嵘，副主任为李来。该镇制定2023年度安全生产监管执法工作计划，并经宁乡市应急管理局审核。

3月1日，大成桥镇召开2023年烟花爆竹行业安全生产工作会议。3月23日，全镇组织召开2023年一季度安全生产暨大排查大整治行动部署大会。

经查阅该镇安全生产执法文书记录，2023年1月到事故时，镇应急管理办公室对湖南银意烟花燃放制造有限公司共进行5次执法检查，分别于1月14日、2月6日、2月28日、3月20日、4月28日。对检查发现的隐患和问题，均下达了责令限期整改指令书或现场处理措施决定书，并在规定期限内进行复查，形成工作闭环。

镇党委书记于2月28日和4月28日带队对银意烟花公司开展安全生产检查。安全生产分管领导于3月20日、4月17日带队对银意烟花公司开展安全生产检查。对发现的安全隐患和问题当场交办，及时复查，该公司已按要求整改到位。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

5月9日下午，银意烟花公司技术员李某按照公司安排，根据订单要求，进行外贸0.8寸产品的样品制作。13时34分许，李某走入公司生产区，先从169号工房领取约7斤亮珠放到81号工房，再到108号工房领取约10斤开包药放到81号工房。81号工房是泥筒中转工房，存放有点尾的空筒约70饼。李某就在81号工房进行样品制作。李某先把空筒按规格捆成饼，然后用铝勺给内筒内装亮珠，再放开包药到内筒内，接着用纸片盖住饼摇匀内筒内的开包药和亮珠，接着洒点谷壳或木屑，最后封上固引剂。李某将开包药放在工房最里边的左边角落，做好的样品放在工房中间右边墙边，自己在工房里靠门口的位置操作。因该工房为泥筒中转工房，未设置筑药操作台，李某只能蹲地上操作。16时55分许，李某正在摇匀捣实样品内筒开包药